



EXPEDIENTE SAC: 12539471 - O., C.B. C/ SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA HOSPITAL ITALIANO Y OTRO -
PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ABREVIADO - OTROS

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 37 DEL 24/02/2025

SENTENCIA NUMERO: 37. CORDOBA, 24/02/2025. Y VISTOS: estos autos caratulados
**O., C.B. C/ SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA HOSPITAL ITALIANO Y OTRO –
PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ABREVIADO - OTROS,**

Expte. 12539471 de los que resulta que:

I) Con fecha 07/12/2023, comparece la **Sra. C.B. O., D.N.I. N° ...**, con el patrocinio del Dr. Gustavo Alberto Villalba e interpone demanda de Procedimiento Declarativo Abreviado en contra de **SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA HOSPITAL ITALIANO, CUIT 30545894528**, persiguiendo el pago de la suma de pesos un millón doscientos cuatro mil quinientos sesenta con veinticinco centavos (1.204.560,25), o lo que en más o en menos resulte de las pruebas a rendirse en autos, con más intereses y costas. Manifiesta, como objeto de la demanda, la diferencia en la liquidación de la indemnización prevista en el art. 212 4to parra LCT efectuada por la demandada. En cuanto a los hechos, expresa comenzó a trabajar para la demandada con fecha 01/11/1996, en perfectas condiciones físicas y psíquicas y sin mengua alguna en su capacidad laboral. Su jornada laboral era de 08:00 a 18:00 horas diarias y de lunes a viernes. El vínculo se mantuvo hasta que comunicó la extinción de vínculo en los términos del art. 212, 4to párrafo de la LCT. Expresa que la vinculación se desarrolló con normalidad desde el ingreso en el año 1996,

hasta que por motivos ajenos contrajo enfermedades. Debido al deterioro en su salud comenzó con los trámites tendientes a obtener la jubilación por invalidez. El vínculo laboral se mantuvo hasta el día 09/12/2021, fecha en la que extinguió la relación laboral en los términos del art. 212, 4° párrafo, de la LCT por padecer incapacidad absoluta conforme estudios médicos y dictamen y sentencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social expte. N° 81869/2018 en el que diagnosticaron las patologías PINZAMIENTO EN COLUMNA CERVICAL C5C6C7 CON LIMITACION FUNCIONAL DE F/E 80° Y 5°; PINZAMIENTO EN COLUMNA LUMBAR L5S1 CON LIMITACIÓN FUNCIONAL A LA F/E DE 80° Y 10°. PINZAMIENTO INTERNO DE AMBAS RODILLAS CON LIMITACION FLEXOEXTENSION 70 – 10 CON RUPTURA DE MENISCO INTERNO; RADICULOPATIA CERVICAL MIXTA C5C6C7; RADICULOPATIA LUMBAR MIXTA L4L5S1; EPOC ESTADIO 2, HTA GRADO 2 CON REPERCUSION HEMODINÁMICA, DEPRESIÓN NEURÓTICA GRADO 2, y le asignaron una incapacidad total y permanente del 72,26%. La misiva fue contestada por la demandada quien rechazó su telegrama. Intimó a que acompañe la documentación que acredite la incapacidad que invoca y la resolución que le otorga el retiro por invalidez. Rechazó la intimación al pago la indemnización prevista por el Art. 212 4° párrafo, de vacaciones 2020 negando que resulte de aplicación al caso de marras la multa del art. 2 de la ley 25.323. Con posterioridad a ello, la parte actora dio cumplimiento a lo solicitado. La demandada reconoció la incapacidad superior al 66% y le abonó el monto de \$1.860.694. Una vez analizado el rubro de que se trata, concluyó que se le había abonado una suma inferior a la que correspondía ya que se tomó la remuneración mensual, normal y habitual errónea. Aduce que para el cálculo de la indemnización, la demandada tomó como base el monto de \$74.427,76. Sin embargo, conforme al historial de la AFIP, surge que la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año de trabajo fue de \$122.610,17. Explica que el sueldo de \$122.610,17 por los años de antigüedad (25), da como resultado la suma de \$3.065.254,25, restando por abonar la diferencia de \$1.204.560,25. Solicita que a

ello se le adicione intereses desde que la misma es debida y hasta su efectivo pago. **Solicita se aplique a la demandada la sanción prevista en el art. 275 de LCT**, en base a los argumentos que vierte en el punto respectivo. Para el caso que se admita la demanda y el demandado no cumpla con su obligación se aplique el art. 804 del Código Civil y Comercial. A continuación, efectúa el cálculo indemnizatorio que considera correcto. Formula reserva del caso federal. Ofrece prueba.

II) Admitida la demanda, se le imprimió el trámite del "Procedimiento Declarativo Abreviado con audiencia única" (capítulo VI del CPT incorporado por el art. 8 de la ley 10.596 y Protocolo, aprobado por A.R. N° 1689 del 25/03/21). Con fecha 13/05/2024, la Dra. Dolores Gras y el Dr. Eugenio Garzón apoderados de la demandada, comparecieron solicitando la citación en garantía de BBVA SEGUROS ARGENTINA S.A, denunciando la Póliza N° 194529 que adjunta con fecha 20/05/2024. Seguidamente, reconoce la fecha de ingreso de la parte actora. Niega que haya ingresado en perfecto estado físico y psíquico. Niega la jornada. Reconoce que el vínculo se extinguió conforme a lo dispuesto en el art. 212 4° párrafo de la LCT y le reconoce la categoría que detentaba. Enfatiza que a los fines del cálculo se debe tomar como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año y entiende que el vínculo se extinguió con fecha 18/03/2021. Ello por cuanto esta fecha fue en la que se le notificó a la actora sentencia definitiva que determinaba la incapacidad. En cuanto a los hechos refiere que, desde un punto de vista formal, no material, el vínculo entre el Hospital Italiano y la actora se mantuvo hasta el 09 de noviembre de 2021. Pero que debe estarse a la fecha de la sentencia definitiva de la Cámara Federal de la Seguridad Social – Sala 3 recaída en el Expte. N° 81869/2018, que tuvo por acreditada la incapacidad exigida a los fines previsionales, (incapacidad permanente del 72.26%). Es la fecha en que la incapacidad se produjo en los términos del Art. 212 Cuarto párrafo de la LCT por padecer incapacidad absoluta. Sostiene que la actora ocultó la fecha de notificación de la invalidez superior al 66% con la finalidad de continuar cobrando el sueldo pese a haber

obtenido una resolución favorable de incapacidad absoluta y permanente y haber conseguido el beneficio correlativo retiro por invalidez en Anses. Denuncia que con este actuar la actora viola el principio de buena fe. Solicita el rechazo de la pretensión debiendo tenerse por extinguido el vínculo laboral el día 18/03/2021 y tomarse como base de la liquidación respectiva la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año (marzo 2021) a contar desde esa época, y no debe tomarse como base la época de extinción formal (diciembre 2021) del contrato de trabajo. En virtud de ello, **opone defensa de falta de acción**. Niega que se le adeude la suma de \$1.204.560,25. A continuación, responde a la prueba documental acompañada por la parte actora. Ofrece prueba y formula reserva del caso federal.

III) Con fecha **19/07/2024** evacuó el traslado de la demanda el Dr. Enrique Allende, en el carácter de apoderado de la demandada (tercera citada) BBVA Seguros SA. En primer lugar, niega en general y particular todos y cada uno de los hechos y el derecho invocado por el actor en su demanda y por la demandada al instar la citación como tercera de su mandante. Que la materia objeto del reclamo planteado por la actora en estos autos se encuentre vinculada o garantizada por la relación de seguro de vida e incapacidad que contrató la demandada. Seguidamente reconoce un contrato de seguro de vida colectivo, con la Sociedad de Beneficencia – Hospital Italiano, bajo la póliza n.º 194529. Explica que su mandante con fecha 15/12/2021 recibió un mail con la denuncia del siniestro de incapacidad de la actora. Por ello se le envió un formulario de Denuncia de Siniestro, Pza. por incapacidad laboral permanente total de O. C.B. DNI. N° Con fecha 29/12/2021, se le requirió al tomador del seguro 1) copia de dictamen de comisión médica que determina la incapacidad total, 2) copia del recibo de liquidación final (con firma y sello del tomador), indemnización por incapacidad total, 3) Copia DNI. Asegurado; 4) Comprobante de cuenta donde consten los datos y la CBU del tomador. El 18/01/2022 se liquidó la suma asegurada total al tomador (beneficiario) que se encontraba vigente a la fecha de la sentencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social, recaída el 16/03/2021. En el mes de marzo

(suplemento 214) el certificado individual de la asegurada C.B. O. poseía una suma asegurada para el riesgo de invalidez total y permanente de \$1.860.694 y para fallecimiento de \$930.347. El importe liquidado al tomador se desprende de la declaración de haberes informados por el tomador al asegurador para el período mencionado. En dicha nómina se declaró que la asegurada C.B. O. poseía una fecha de ingreso del 26/04/1996 y un salario de \$74.427,79. El múltiplo de los 25 años trabajados y el salario declarado determinó la suma asegurada por la cual se devengó la prima correspondiente. Aclara que el seguro contratado por la demandada, no reemplaza la obligación del empleador respecto del pago de las indemnizaciones tarifadas por la ley de contrato de trabajo. El seguro colectivo contratado contempla la posibilidad de recuperar por parte del tomador/empleador los pagos que el mismo deba por el fallecimiento o invalidez total de un empleado pero, siempre claro está, bajo las condiciones de contratación y con límite en la suma asegurada y no contempla, como se ha explicado, reemplazar al empleador en sus obligaciones frente al dependiente por indemnizaciones tarifadas derivadas del contrato de trabajo. Enfatiza que la póliza contempla solo dos coberturas: fallecimiento e invalidez total y permanente del asegurado. No ampara el desempleo o desvinculación del asegurado por estas causas ya que se trata de un seguro de vida. Seguidamente ofrece pruebas y hace reserva del caso federal.

IV) A mérito de lo previsto en el art. 83 *quartersegundo* párrafo, se dispuso correr **traslado** al actor de la contestación de la demanda de “SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO y BBVA SEGUROS SA”, el que fue contestado con fecha 14/08/2024. En dicha oportunidad ratificó la demanda enfatizó en la fecha de extinción del vínculo laboral a los fines del cálculo y rectificó que es el mes de noviembre el que se debe tomar como la mejor remuneración normal y habitual y no como equivocadamente se consignó en la demanda como septiembre y amplió prueba.

V) Con fecha 20/09/2024 se recepitó la **audiencia única en su fase liminar**, ocasión en la que

atento a no haber mediado avenimiento, quedaron determinados los extremos de la Litis y se proveyó a la prueba ofrecida, todo en los términos que da cuenta el acta respectiva.

VI) Con fecha 27/11/2024 tuvo lugar la **continuación de la audiencia**, oportunidad en la que se recepcionó la prueba confesional de la actora. Por su parte BBVA SEGUROS ARGENTINA SA, renunció a la confesional de la actora y del representante legal de la demandada. Encontrándose pendiente de diligencia la prueba informativa a la ANSES/AFIP se emplazó a la parte requirente para que diligencie el mismo. Cumplido ello se corrió vista a las partes, vencida la misma se pusieron los presentes a la oficina a los fines de alegar. La parte actora presentó sus alegatos con fecha 14/02/2024, la demandada, SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA HOSPITAL ITALIANO, lo hizo con fecha 03/02/2024 y la codemandada (tercero citado) BBVA SEGUROS SA, lo hizo con fecha 14/02/2024. Concluido ello queda la presente causa en estado de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO: **I)** Que, conforme el trámite impreso a la acción intentada, tanto el objeto de la litis como los extremos conducentes controvertidos han quedado fijados en oportunidad de la audiencia única prevista en el art. 83 *quinquies* de la ley 7.987 (t.o. ley 10.596) de fecha 20/09/2024. Así, **la litis** se estableció en la actora persigue el pago de la suma de pesos un millón doscientos cuatro mil quinientos sesenta con veinticinco centavos (\$1.204.560,25), con más intereses y costas derivada de la diferencia en la indemnización prevista en el Art. 212 cuarto párrafo de la LCT. Manifiesta que ingresó a trabajar para la demandada el día 01/11/1996 en perfectas condiciones físicas y psíquicas y sin mengua alguna en su capacidad laborativa. Refiere que su jornada laboral era de 08:00 a 18:00 horas diarias y de lunes a viernes. Alega que la actividad principal de la empresa es la de servicios de internación y aquellos relacionados con la salud humana, siendo su última categoría laboral, según consta en recibos de haberes, la de “administrativo de primera”. Indica que su prestación de servicios en la empresa se desarrolló con normalidad desde su ingreso en el año 1996 hasta que por motivos ajenos a su voluntad contrajo enfermedades, por lo que, debido al

deterioro en su salud, que fue avanzando con el transcurso del tiempo, comenzó en ANSES con los trámites tendientes a obtener su jubilación por invalidez. Aduce que su vínculo laboral se mantuvo hasta el día 09 de diciembre de 2021, fecha en la que extinguió la relación laboral en los términos del art. 212, 4° párrafo, de la LCT por padecer incapacidad absoluta conforme estudios médicos y dictamen y sentencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social Expte. N° 81869/2018 en el que le diagnosticaron las patologías: PINZAMIENTO EN COLUMNA CERVICAL C5C6C7 CON LIMITACIÓN FUNCIONAL DE F/E 80° Y 5°; PINZAMIENTO EN COLUMNA LUMBAR L5S1 CON LIMITACIÓN FUNCIONAL A LA F/E DE 80° Y 10°. PINZAMIENTO INTERNO DE AMBAS RODILLAS CON LIMITACION FLEXOEXTENSIÓN 70 – 10 CON RUPTURA DE MENISCO INTERNO; RADICULOPATIA CERVICAL MIXTA C5C6C7; RADICULOPATIA LUMBAR MIXTA L4L5S1; EPOC ESTADIO 2, HTA GRADO 2 CON REPERCUSIÓN HEMODINÁMICA, DEPRESIÓN NEURÓTICA GRADO 2, por lo que le asignaron una incapacidad total y permanente del 72,26% de la T.O. Relata que con fecha 09 de diciembre de 2021, mediante telegrama laboral CD096926592, puso en conocimiento a la accionada que se encontraba incapacitada en forma total y permanente para realizar tareas laborales. Asimismo, que extinguía el vínculo laboral basado en la causal del art. 212 LCT 4° párrafo, por padecer de incapacidad absoluta, intimándole a que en el plazo de 10 días le abone la indemnización correspondiente, vacaciones año 2020, la liquidación final y haga entrega de la certificación de servicios y remuneraciones del art. 80 LCT confeccionado en legal forma, todo ello bajo apercibimiento de iniciar acciones legales. Asevera que recibió respuesta mediante carta documento CD093725177 de fecha 16 de diciembre de 2021. Afirma que con posterioridad a ello la patronal reconociendo la incapacidad absoluta superior al 66% de la que era portadora, procedió a abonarle la indemnización por incapacidad por el monto de \$1.860.694,00, tomando una mejor remuneración mensual, normal y habitual (en adelante MRNyH) errónea y distinta a la que le correspondía. Por su parte, la **cuestión controvertida** radica en el

derecho de la actora a percibir la DIFERENCIA de indemnización pretendida (art. 212 cuarto párrafo LCT).

II) Ingresando al tratamiento de la **cuestión de fondo**, corresponde efectuar una ponderación de los elementos de convicción colectados en función de las reglas de la sana crítica racional. A fin de dilucidar la presente causa, se impone examinar los elementos probatorios aportados. Al respecto, el accionante acompañó

Prueba documental consiste:

- a) Las constancias de autos.
- b) Pericia Médica del Cuerpo Médico Forense de Tribunales Federales y su respectiva sentencia realizada en autos “O., C.B. C/ ANSES S/RETIRO POR INVALIDEZ (ART 49 P.4. LEY 24,241) – Expte N° 81869/2018”.
- c) Telegrama Ley N° 23.789 N° CD096926592 de fecha 09.12.2021 remitida por la actora a la demandada.
- d) Carta Documento N° CD093725177 de fecha 16.12.2021 remitida por la demandada a la actora.
- e) Historia laboral de ANSES de la actora
- f) Un recibo de sueldo correspondiente al mes de octubre de 2021
- g) Un recibo de sueldo correspondiente al mes de diciembre de 2021.

Informativa:

A la ANSES, la que fue contestada con fecha 21/11/2024 (operación AGREGA de fecha 06/11/2024)

A la AFIP, cuya respuesta se encuentra agregada con fecha 19/12/2024 (operación Adjunta oficio)

Prueba de la parte demandada, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO:

Documental:

1. Constancias de autos.

2. Expediente N°81869/2018 Cámara Federal de la Seguridad Social – Sala 3 Poder Judicial de la Nación.

Confesional de la parte actora: cuyo pliego se encuentra adjuntado con fecha 27/11/2024 (operación AGREGA) y cuyas respuestas se encuentran videograbadas de conformidad con el protocolo de gestión que rige el PDA conforme al acta de fecha 27/11/2024.

Prueba de la parte demandada, BBVA SEGUROS ARGENTINA SA:

Documental:

1. Denuncia Siniestro.

2. Mail denuncia remitido por la demandada.

3. CBU cta. Demandada.

4. Póliza Condiciones.

5. Mail 29/12/21 remitido por mi mandante a la demandada.

6. Certificado Pza. 194529 Cert. N° 1392 correspondiente a la demandada vig. periodo 03/21.-

Reconocimiento de envío recepción de email, Póliza, Certificado, Liquidación y pago del siniestro de que se trata.

III) Reseñada la postura de las partes en la relación de causa precedente y detallada la **prueba obrante en autos**, debe tenerse por cierta la existencia de la relación laboral entre la Sra. C.B. O. y SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO, con fecha de ingreso reconocida el 01/11/1996 y egreso 09/12/2021, fecha en la cual la demandada tomó conocimiento del TCL comunicando la extinción del vínculo atento la incapacidad del 72,26% determinada con fecha 18/03/2021 en la causa 081869/2018 “O., C.B. C/ ANSES S/RETIRO POR INVALIDEZ (ART 49 P.4.

LEY 24,241)”, ya que estos extremos no han sido cuestionados. Tampoco se encuentra cuestionado que se haya abonado la suma de \$1.860.694,00, en concepto de indemnización

art. 212 4to párrafo LCT. Ahora bien, la divergencia reside en el derecho a percibir una diferencia en concepto de la referida indemnización. Ello por cuanto las partes difieren en la fecha a partir de la cual se debe considerar el año anterior a los fines de determinar su MRNyH. La parte actora considera la fecha 09/12/2021, fecha de la extinción del vínculo (fecha TCL), mientras que las demandadas consideran la que se debe tener en cuenta la fecha en la que se le determinó la incapacidad, esto es la sentencia Cámara Federal de la Seguridad Social de fecha 18/03/2021. En el caso de corresponder quien resulta obligado al pago, ya que la citada BBVA SEGUROS SA, reconoce el contrato de seguro con la demandada SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO pero niega tener que abonar diferencia alguna en virtud del mismo.

Corresponde citar la normativa en cuestión. El art. 212 4º párrafo LCT establece una indemnización por la incapacidad absoluta que le impide al trabajador desarrollar cualquier actividad productiva. Establece como causa de cese del contrato de trabajo el hecho de la incapacidad absoluta del empleado, es decir, para la aplicación de la norma pretendida es necesario que la incapacidad absoluta exista antes de la finalización del contrato de trabajo. Luego, la indemnización sólo es exigible cuando el contrato de trabajo deja de regir, y nace cuando la incapacidad absoluta torna de hecho imposible la continuidad del vínculo. De las constancias incorporadas al proceso surge que el hecho generador que justifica la aplicación de la indemnización prevista en el Art. 212 4º párrafo es la existencia de la incapacidad absoluta padecida por la actora, la que quedó consolidada y reconocida por la Sentencia de fecha 18/03/2021 en autos “O., C.B. C/ ANSES S/RETIRO POR INVALIDEZ (ART 49 P.4. LEY 24,241) – expte. 081869/2018” dictado por la Cámara Federal de Seguridad Social. Por su parte, el actor acreditó haber remitido a la demandada 09/12/2021 un telegrama laboral, cuya recepción fue reconocida por la empleadora. En él le comunicó la extinción del vínculo por haber acreditado los recaudos exigidos por el art. 48 de la Ley 24.241 para otorgar la jubilación por invalidez, reclamando en consecuencia el pago de

la indemnización prevista en el art. 212 4to párrafo de la LCT. Es decir, se cumplimentó con los requisitos, por un lado, que la trabajadora padezca una incapacidad absoluta y definitiva que le impida la realización de sus tareas laborales y por otro lado, que esta incapacidad absoluta y definitiva se haya manifestado estando vigente la relación laboral. En este sentido y conforme al relato de las partes, la procedencia de la indemnización no se encuentra cuestionada.

IV) Definido lo anterior, corresponde determinar dilucidar si el pago efectuado a la actora fue efectuado correctamente o si existe una diferencia por abonar. La parte actora, expresa que la remuneración que debe tomarse como base de cálculo es la correspondiente al mes de septiembre de 2021, equivalente a \$122.610,17,- que luego rectifica en el traslado evacua y expresa que la MRNH es la de noviembre de 2021 equivalente a \$127.910,25 - por ser la MRNyH del año anterior a la extinción del vínculo. Por su parte, tanto la demanda como la citada en garantía expresan que debe tomarse como base de cálculo la correspondiente al mes de marzo del 2021, por entender que desde el punto de vista material, la incapacidad de que se trata se consolidó con fecha 18/03/2021 fecha en que se le determinó la incapacidad y no con la notificación efectuada por la actora de la extinción del vínculo mediante telegrama con fecha 09/12/2021.

Conforme el art. 18 la ley de contratos de trabajo (en adelante LCT), la antigüedad del trabajador es el tiempo de servicio efectivamente trabajado, que en el caso abarca el período comprendido desde la fecha de ingreso de la Sra. O., es decir el día 01/11/1996 (extremo que no se encuentra cuestionado) hasta el día que la trabajadora obtiene el beneficio previsional por invalidez, conforme a la documental acompañada por la actora, ello ocurrió con fecha 15/12/2021, esto es posteriormente a la fecha de la desvinculación por lo que no es de recibo el argumento de la demandada efectuada en los siguientes términos: “[...] *Violó el principio de la buena fe la actora cuando teniendo una resolución judicial que ha declarado su incapacidad absoluta y permanente para trabajar la oculta a su empleadora con la*

finalidad de hacerse de sumas de dinero que no le corresponden a costa de esta parte, pretendiendo cobrar el retroactivo del retiro por invalidez y al mismo tiempo seguir cobrando el sueldo de la empleadora [...]”.

En efecto, el argumento de defensa de la demandada se basaría técnicamente en una interpretación forzada e indebida del art. 212 pretendiendo que a partir de su presupuesto fáctico (incapacidad absoluta) se genere inmediatamente extinción del vínculo, cuando dicha norma solo genera la obligación de pagar una indemnización, para cuyo cálculo remite al art. 245, el cual a su vez, establece su cuantía en función de la real y efectiva fecha de extinción del contrato de Trabajo. En el caso, es claro que ambas fechas no coinciden, dado que la resolución que declaró la incapacidad absoluta, es -si bien esencial- solo un paso o estadio de todo el trámite previsional. En este hilo de razonamiento, el objetivo de dicho trámite previsional es la obtención del beneficio jubilatorio, el cual recién se concedió con posterioridad el mismo mes (documental adjuntada op. 14/08/2024 concordante con prueba confesional absolución posición número 10) que la actora efectivizó la extinción del vínculo (Diciembre 2021). En este sentido entonces, resulta irrazonable exigir a la trabajadora, que finalice su vínculo laboral, antes de tener notificación de la certeza de la concesión de su beneficio previsional; puesto que podría quedarse sin sustento durante un lapso indefinido de tiempo. Efectivamente, atento el carácter alimentario de sus ingresos, se debe entender que a la actora no le quedó otra opción que continuar trabajando a pesar de ser portadora de dicha incapacidad laboral. Todo ello, **sin perjuicio además de la simple aplicación del principio de continuidad del contrato de Trabajo (art. 10 LCT).**

Al respecto, a modo de mayor abono a la postura asumida, destaco que la demandada aduce e imputa a la trabajadora una suerte de “mala fe, ocultación de información y pretensión de cobro indebido”, lo cual no resulta lógico, no solo por lo dicho supra respecto de la irrazonabilidad de la exigencia de pretender que la actora se quedara sin certeza de su sustento alimentario, sino también por importar un contrasentido en relación a que durante dicho

período de prosecución del contrato de trabajo, el mismo se mantuvo precisamente vigente y la empleadora continuó siendo receptora de los servicios de la trabajadora, deviniendo entonces en indiferente e inoponible, toda consideración efectuada en relación a especulación alguna respecto a acumulación de haberes retroactivos.

Aclarado ello y a los fines de la indemnización prevista en el art. 212 4to párrafo que remite al art. 245 LCT, corresponde determinar para el cálculo de la indemnización de que se trata, la base de cálculo, la cual será la MRNyH devengada durante el último año. Así, dado que la fecha de egreso de la trabajadora y extinción del contrato fue el 09/12/2021, deben considerarse las remuneraciones comprendidas hasta el año anterior a dicha fecha. Conforme a la respuesta informativa de la AFIP, la MRNyH se corresponde con la del mes de noviembre de 2021, la que asciende a la suma de \$127.910,25. Entonces, efectuados los cálculos pertinentes, la suma que corresponde abonar en concepto de indemnización conforme a lo dispuesto en el art. 212 4to párrafo, asciende a la suma de pesos \$3.197.756,25. Que a su vez conforme a las constancias de la causa la parte actora percibió la suma de \$1.860.694. Quedando subsistente una diferencia de \$1.337.062,25. A dicho monto deberán adicionarse los intereses hasta la fecha de la presente resolución, el interés establecido por el TSJ en los autos “Seren Sergio Enrique c/ Deruder Hermanos SRL -Ordinario - Despido-” (Sentencia No 128 del 01/09/2023). Que a la fecha de la presente resolución dichos intereses ascienden a (**\$6.657.964,01**) los que agregados a la mentada diferencia, totalizan finalmente una acreencia a favor de la actora por diferencia de indemnización art. 212 por la suma de **pesos siete millones novecientos noventa y cinco mil veintiséis con veintiséis centavos (\$7.995.026,26)**.

V) Obligado al pago por la diferencia en la indemnización del art. 212 cuarto párrafo LCT. La demandada SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO, citó en garantía a BBVA SEGUROS ARGENTINA SA en los términos del art. 48 de la LPT. Corresponde decir, que la figura del tercero que intervenga en el proceso en los términos de

dicho precepto normativo, adquiere la calidad de parte, puede ser condenado y las decisiones harán cosa juzgada respecto de él.

Ahora bien, no ha resultado un hecho controvertido que BBVA SEGUROS SA estuvo unida con el empleador Sociedad de Beneficencia Hospital Italiano, por una póliza de seguro colectivo de vida (N° 194529). En este sentido la trabajadora se encontraba cubierta por fallecimiento e invalidez total y permanente, lo que ha sido reconocido por BBVA SEGUROS SA al evacuar su traslado con fecha 19/07/2024. Entonces la cuestión a esclarecer radica en si la diferencia reclamada se encuentra dentro del límite de la póliza de seguros contratada por la empleadora y determinar el alcance de la misma. A tal fin corresponde analizar la ley de seguros ley n° 17.418. En su art. 118, establece: “[...] *Cosa juzgada. La sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y **será ejecutable contra él en la medida del seguro** [...]*” (el resaltado me pertenece). Así de la prueba producida en los presentes y analizada las condiciones de contratación “ANEXO 100 CONDICIONES GENERALES”, establecida en el art. 6 “1) La suma con que está cubierto cada asegurado se ajustará a la escala que se consigna en el cuadro “*Capitales Asegurados Individuales*”. Por su parte mediante certificado n.º 1392, con vigencia desde el 01/07/2021 al 01/08/2021, se verifica que se encuentra dentro de la nómina el monto por el cual se encuentra cubierta la Sra. O., el que asciende a la suma de \$1.056.098 para el caso de invalidez total. Por esta razón concluyo que la aseguradora BBVA SEGUROS SA, solo se encuentra obligada hasta el referido monto. Así lo tiene dicho nuestro máximo tribunal de la Nación: “[...] *Corresponde revocar la sentencia que declaró inoponible a la actora el límite de cobertura que surge de la póliza contratada entre la demandada y la citada en garantía, puesto que no solamente soslayó las estipulaciones contractuales, sino que además prescindió de aplicar normas legales vigentes sin declarar su inconstitucionalidad, lo que no resulta admisible y configura una causal de arbitrariedad, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte [...]*” (in re: CSJN 78446 de fecha 12/6/2018 "Recurso de hecho deducido por la citada en garantía en la

causa Díaz, Graciela Luisa c/ Evangelista, Jorge Daniel Pascual y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte.). En consecuencia, la demandada SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO es responsable al pago por la diferencia reclamada en autos. Esto por cuanto la contratación de un seguro, no la exime de la responsabilidad al pago de las indemnizaciones previstas en la ley.

En virtud de lo resuelto precedentemente corresponde hacer lugar a la demanda por la diferencia en la indemnización prevista en el art. 212 parr 4to, la que asciende a la suma de **siete millones novecientos noventa y cinco mil veintiséis con veintiséis centavos (\$7.995.026,26)** incluidos los intereses, a la fecha de la presente resolución. Tal importe deberá ser abonado por la demandada SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA HOSPITAL ITALIANO dentro del término de diez días hábiles de notificado este pronunciamiento, y, en caso de incumplimiento, devengará idénticos intereses que los reseñados en el punto respectivo.

Solicitud de aplicación de la multa prevista en el art. 275 LCT: Destaco que la sanción peticionada por la parte actora es de aquellas que deben analizarse con criterio restrictivo en virtud de que se encuentra en juego la garantía constitucional de defensa en juicio. Ello exige al Tribunal obrar con suma prudencia puesto que, de lo contrario, se coartaría el derecho de las partes de interponer pretensiones y defensas que consideren pertinentes, poniendo en jaque la citada garantía. A ello, se suma el hecho de que no se vislumbra en la causa cuál sería la conducta maliciosa y temeraria de la demandada, ni un ejercicio abusivo de su defensa, mas allá del resultado de las defensas opuestas. Consecuentemente, no encontrando en la causa configuradas acciones por parte de la demandada que excedan el normal ejercicio de derecho de defensa, corresponde el rechazo de la sanción solicitada.

VI) Las costas se imponen a la demandada SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO en virtud del principio de vencimiento objetivo (art. 28 Ley 7987). Siendo esta la etapa procesal oportuna, corresponde regular los honorarios definitivos de los letrados del

actor, **Dres. Gustavo Alberto Villalba e Ignacio Villalba** de manera definitiva, en conjunto y proporción de ley, teniendo en cuenta el valor y eficacia de la defensa, el éxito obtenido, la cuantía del asunto y las etapas procesales cumplidas, en la escala media prevista por el art. 36 inc. b ley 9459 (22,5%)- (arts. 31, 36, 39, 97 y cc ib.), lo que asciende a la suma de **pesos un millón setecientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta con noventa centavos (\$1.798.880,90).**

Respecto a los honorarios de los letrados de la demandada, Dra. Dolores Gras y Dr. Eugenio Garzon, corresponde regularlos de manera definitiva, teniendo en cuenta el valor y eficacia de la defensa, el éxito obtenido, y las etapas procesales cumplidas, en el punto mínimo del art. 36 inc. b ley 9459 (22,5%), sobre el 30% (art. 31 inc. 2º, - 3er supuesto- C.A), lo que asciende a la suma de **pesos cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos uno con cincuenta y siete centavos (\$479.701,57).**

Asimismo, corresponde regular los honorarios del letrado de la tercera citada BBVA SEGUROS SA, **Dr. Enrique Allende**, tomando como base el monto por el cual procede la misma en virtud de lo dispuesto en el art. 31 inc. 2 del CA que reza: “[...] *la base regulatoria será el valor del crédito y sus intereses o los bienes motivo de la demanda.* Sobre ella se determinan sus honorarios en el 20%. Efectuados los cálculos pertinentes, los mismos ascienden a la suma de **pesos un millón quinientos noventa y nueve mil cinco con veinticinco centavos (\$1.599.005,25)**, más la suma de **pesos trescientos treinta y cinco mil setecientos noventa y uno con diez centavos (\$335.791,10)**, en concepto de IVA en función de la condición tributaria denunciada.

Los honorarios deberán ser abonados en el plazo de diez días de la notificación de la presente resolución y devengarán, en caso de mora, los intereses previstos por el TSJ en autos “SEREN, SERGIO ENRIQUE C/ DERUDDER HERMANOS S.R.L. - ORDINARIO - DESPIDO (SENTENCIA Nro. 128 del 01/09/2023)”.

VII) Resta agregar que he valorado la totalidad de la prueba incorporada al proceso habiendo

solo hecho referencia a la que consideré pertinente y dirimente. Por todo lo expuesto,

RESUELVO:

- I) Acoger** la demanda interpuesta por la Sra. C.B. O., DNI N° ..., en contra de SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO. En consecuencia mandar a pagar a esta última, la suma de pesos **siete millones novecientos noventa y cinco mil veintiséis con veintiséis centavos (\$7.995.026,26)** incluidos los intereses, en concepto de diferencia en la indemnización del art. 212 4to párrafo LCT.
- II)** Rechazar la demanda en contra de BBVA SEGUROS ARGENTINA S.A. en función de las razones expuestas en los considerandos.
- III)** Rechazar el pedido de aplicación de la sanción prevista en el art. 275 LCT
- IV) Costas** a cargo de **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO**. (art. 28 de la LPT). Regular los honorarios definitivos de los **Dres. Ignacio Villalba y Gustavo Alberto Villalba** en la suma de un millón setecientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta con noventa centavos **(\$1.798.880,90) en conjunto y proporción de ley**. Regular los honorarios definitivos de la **Dra. Dolores Gras** en la suma de pesos cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos uno con cincuenta y siete centavos **(\$479.701,57)**. Determinar los honorarios del **Dr. Enrique Allende** en la suma de pesos un millón quinientos noventa y nueve mil cinco con veinticinco centavos **(\$1.599.005,25)**, más la suma de pesos trescientos treinta y cinco mil setecientos noventa y uno con diez centavos **(\$335.791,10)**, (arts. 31, 36, 39 y cc CA).
- V)** Emplácese a los letrados intervinientes a fin de que en el término de cinco días cumplimente con los aportes dispuestos en la ley 5805 y, a la condenada en costas para que en igual plazo cumplimente los aportes dispuestos por la ley 6468, y sus modificatorias, y asimismo en el término de quince días reponga la tasa de justicia que asciende a la suma de **pesos ciento cincuenta y siete mil novecientos con cincuenta y tres centavos (\$159.900,53)**, conforme lo dispuesto por el Código Tributario y sus leyes modificatorias, bajo

apercibimiento de certificar la existencia de la deuda y notificar su incumplimiento a la Dirección de Administración del Poder Judicial para su ejecución. Hágase saber al accionado que los honorarios, tendrán que ser abonados en diez días de quedar firme la presente resolución, bajo apercibimiento de ley. La notificación del presente resolutorio importa el cumplimiento de los recaudos impuestos por el art. 17 C.A., respecto de los profesionales intervinientes y, a los fines de proceder al archivo de las presentes actuaciones, por cuanto, firme o diferida la regulación de honorarios, deberán manifestar su percepción o interés en la misma, bajo los apercibimientos dispuestos en la disposición citada.

VI) Dar por reproducidas las citas legales efectuadas al tratar las cuestiones propuestas, por razones de brevedad. Protocolícese, notifíquese.-

Texto Firmado digitalmente por:

FICARRA Gustavo Nestor

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2025.02.24